

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת קארין אלהרר

פ/25/4966

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – זכויות ילדים במשפחות אומנה), התשפ"ה–2024

הוספת סעיף 9ג. 1. בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950¹, אחרי סעיף 9ב יבוא:

"תחולה על ילד 9ג. (א) ילד במשפחת אומנה, שהאומן שלו נספה או שילד אחר במשפחת האומנה שהתגורר עמו במשך 30 ימים לפחות נספה, יהיה זכאי לזכויות שלהן זכאי ילדו של נספה או אחיו של נספה, לפי הוראות סעיף 9 לפי העניין, כל עוד הוא ממשיך לשהות במשפחה האומנה ואולם הוא יהיה זכאי להטבות לפי סעיף 15א אף לאחר תום שהייתו במשפחת האומנה; לעניין סעיף זה, "אומן", "ילד", "משפחת אומנה" – כהגדרתם בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016.

(ב) לעניין ילד במשפחת אומנה במסגרת אומנת חירום יחולו הוראות סעיף קטן (א) אם אישרה זאת ועדת חריגים להטבות לפי סעיף 15ט, ובמידה שאישרה."

דברי הסבר

טבח כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ומלחמת חרבות ברזל גרמו לאבדות רבות שצירפו בעל כורחן משפחות רבות למשפחת השכול. מצב זה הציף בין היתר את העדר ההכרה בילדי אומנה כילדים או אחים שכולים, בעת שאחד מבני משפחת האומנה שלהם נספה במערכה. ילד אומנה לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016, מתגורר אצל האומן שלו שאמון על כל צרכיו

¹ ס"ח התש"י, עמ' 162.

הפיזיים והרגשיים. ילד האומנה מהווה חלק אינטגרלי מהמשפחה על אף העדר הקרבה הביולוגית ובכך ראוי לראותו כמושפע מאירוע שכול אשר התדפק על דלת המשפחה.

כיום, ילד המתגורר במשפחת אומנה אינו נחשב לאח או בן שכול לפי חוק משפחות חייילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950 (להלן – החוק), ולפיכך אינו יכול להיעזר בכלים הניתנים לאחים שכולים או יתומים, הן בפן הכלכלי והן בפן הנפשי, לשם התמודדות עם השכול.

לפיכך, מוצע כי ילד במשפחת אומנה, שהאומן שלו נספה או שילד אחר במשפחת האומנה שהתגורר עמו במשך 30 ימים לפחות נספה, יהיה זכאי לזכויות שלהן זכאי ילדו של נספה או אחיו של נספה, כל עוד הוא ממשיך לשהות במשפחה האומנה. יחד עם זאת, הוא יהיה זכאי להטבות לטיפול פסיכו-סוציאלי לפי סעיף 15 לחוק, אף לאחר תום שהייתו במשפחת האומנה. עוד מוצע, כי לעניין ילד במשפחת אומנה במסגרת אומנת חירום יחול ההסדר האמור אם אישרה זאת ועדת חריגים להטבות לפי סעיף 15 לחוק, ובמידה שאישרה.

הצעת החוק מדגישה כי ילד למשפחת אומנה מושפע באופן ישיר וחמור לא פחות מילד ביולוגי במשפחה מאירועי השכול הפוקד אותה ועל המדינה לראותו ככזה ללא יוצא מן הכלל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ג' בחשוון התשפ"ה (04.11.2024)